

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 55/2538	นาง วีรภัทร์ ศักดิ์เกียรติบุตร	โจทก์
	นาง เพ็ญจันทร์ อัมพุนันท์	จำเลย
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14		

จำเลยรับราชการได้รับเงินเดือนเดือนละ 8,630 บาท และมีที่ดินมีโฉนดโดยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับ น. แม้ที่ดินดังกล่าวจะติดจำนองธนาคารในวงเงิน 1,300,000 บาท แต่ไม่ได้ความว่าหนี้จำนองดังกล่าวท่วมราคาที่ดินที่ติดจำนองและไม่ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้บุคคลอื่นอีกฉะนั้นแม้จะฟังว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์จำนวน 55,000 บาทและจำเลยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระหนี้แล้วสองครั้งซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันอันเป็นข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็ตามจำเลยก็ยังอยู่ในฐานะที่สามารถขวนขวายหาเงินมาชำระหนี้โจทก์ได้พฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุที่ยังไม่สมควรให้จำเลยล้มละลาย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลย เต็ดขาด และ พิพากษาให้จำเลย เป็น บุคคล ล้มละลาย

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ไม่ได้ เป็น หนี้ โจทก์ และ ไม่เคย ได้รับ หนังสือ ทวงถาม จาก โจทก์ จำเลย กู้เงิน นาง กาญจนา 25,000 บาท และ ชำระ ดอกเบี้ย ตลอดมา จำเลย รับ ราชการ อยู่ ที่ กรมทางหลวงได้รับ เงินเดือน เดือน ละ 8,310 บาท มี ความ สามารถ ที่ จะ ชำระหนี้ ได้

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า จำเลย รับ ราชการ อยู่ ที่ กองวิเคราะห์ และ วิจัยกรม
ทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้รับ เงินเดือน เดือน ละ 8,630 บาทและ ยัง มี ที่ดิน
ตาม โฉนด ที่ดิน เอกสาร หมายเลข 19 โดย ถือ กรรมสิทธิ์ร่วม กับ นาง นิตยา ด้วย
แม้ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว จะ ติด จำนวน ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา ทหารไทย จำกัด อยู่ใน วงเงิน
1,300,000 บาท ทางพิจารณา ก็ ไม่ได้ ความ ว่า หนี้ จำนวน ดังกล่าว ท่วม ราคา
ที่ดิน ที่ ติด จำนวนและ ไม่ปรากฏ ว่า จำเลย เป็น หนี้ บุคคลอื่น ใด อีก ฉะนั้น แม้
จะ พัง ว่าจำเลย เป็น หนี้ โจทก์ จำนวน 55,000 บาท ตาม ที่ โจทก์ กล่าว ใน ฟ้อง
และ จำเลย ได้รับ หนังสือ ทวงถาม จาก โจทก์ ให้ ชำระหนี้ แล้ว สอง ครั้งซึ่ง มี
ระยะเวลา ห่าง กัน ไม่ น้อยกว่า สามสิบ วัน อันเป็น ข้อสันนิษฐานว่า จำเลย มี หนี้
สินล้นพ้นตัว แล้ว ก็ ตาม เห็นว่า จำเลย ยัง อยู่ ใน สถานะที่ สามารถ ขวนขวาย หา
เงิน มา ชำระหนี้ โจทก์ ได้ พฤติการณ์ แห่ง คดีมีเหตุ ที่ ยัง ไม่สมควร ให้ จำเลย
ล้มละลาย ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 14

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ